

Zurückweisungen ohne Not? Migration Obwohl das Berliner Verwaltungsgericht Zurückweisungen von Asylbewerbern für rechtswidrig erklärte, hat sich an den Grenzen

Zurückweisungen ohne Not?; Migration Obwohl das Berliner Verwaltungsgericht Zurückweisungen von Asylbewerbern für rechtswidrig erklärte, hat sich an den Grenzen nichts geändert. Ein Rechtsbruch? Von André Bochow

Südwest Presse

Freitag 13. Juni 2025

Copyright 2025 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

SÜDWEST PRESSE

Section: POLITIK; S. 4; Band 81; Ausg. 134

Length: 692 words

Body

Am 14. Juni vor 40 Jahren wurde in der Nähe der luxemburgischen Stadt Schengen an Bord des Schiffes „Princesse Marie-Astride“ ein bedeutendes Abkommen unterzeichnet. Es war der Beginn von einem Europa ohne Binnengrenzkontrollen. Vor einer Tagung der EU-Innenminister am Freitag fuhren nun einige Tagungsteilnehmer auf dem historischen Schiff nach Schengen und feierten den Jahrestag. Dabei schwindet der Geist von Schengen in diesen Tagen zügig, woran Deutschland einen erheblichen Anteil hat. Denn an dessen Grenzen wird wieder kontrolliert und zurückgewiesen.

Haben die Grenzkontrollen zum Rückgang der irregulären Migration geführt? Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) behauptet das. Fakt ist: Die Zahl der Asylanträge sinkt stetig. Die Gründe dafür sind umstritten. Viele halten die Unterbrechung der Migrationswege an den EU-Außengrenzen für ausschlaggebend. Deutschland aber weist seit dem Amtsantritt Dobrindts auch Asylbewerber zurück.

Das hat das Berliner Verwaltungsgericht als nicht vereinbar mit dem EU-Recht bezeichnet. Und zwar anhand der Asylbegehren von drei Somaliern an der deutsch-polnischen Grenze. Laut der Dublin-III-Verordnung muss das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) prüfen, welches Land für das Asylverfahren zuständig ist. Der Präsident des Deutschen Anwaltvereins (DAV) Stefan von Raumer teilt Meinung des Gerichts. „Die Rechtslage ist eindeutig“, sagte er gegenüber Legal Tribune Online. Auch dass es sich um eine Eil- und Einzelfallentscheidung handele, hält der DAV-Präsident nicht für entscheidend. Das Gericht habe festgestellt, „es könne die Dublin-III-Verpflichtungen nicht im Eilverfahren regeln. Deswegen ist die Entscheidung begründet wie eine Hauptsacheentscheidung.“

Der Bundesinnenminister beruft sich dagegen auf eine Notfallregel im europäischen Recht, die Zurückweisungen ermöglicht, wenn die innere Ordnung und Sicherheit eines Landes bedroht sind. Dobrindt hält die Notlage für gegeben, weil die Integrationskraft des Landes aufgebraucht sei. Das Berliner Gericht hatte moniert, dass keine schriftliche Begründung vorliege. Alexander Dobrindt hat versprochen, nachzuliefern.

Zurückweisungen ohne Not? Migration Obwohl das Berliner Verwaltungsgericht Zurückweisungen von Asylbewerbern für rechtswidrig erklärte, hat sich an den Grenzen

Nun drängt Justizministerin Stefanie Hubig (SPD) zur Eile. Der Innenminister müsse „sehr rasch die von ihm zugesagte Begründung nachliefern“, sagte Hubig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Allerdings ist die Justizministerin eher skeptisch, was die Stichhaltigkeit der zu erwartenden Erklärungen betrifft.

Heißt das, keine Begründung einer Notlage, keine Zurückweisungen mehr? Kanzler Friedrich Merz (CDU) und der Innenminister wollen auf jeden Fall an den Zurückweisungen auch von Asylbewerbern festhalten. DAV-Präsident von Raumer findet, die Bundesregierung sende eine „fatale Botschaft: Andere halten sich auch nicht an das Europarecht, dann müssen wir das auch nicht. Diese Argumentation ist der Beginn von Anarchie.“

Tatsächlich ist die Verletzung europäischen Rechts in Europa zumindest in der Migrationsfrage längst üblich. Migranten werden an den Außengrenzen teilweise mit Gewalt zurückgedrängt (Pushbacks), Frankreich schickt alle Asylsuchenden, die aus Italien kommen, dorthin zurück, Italien nimmt grundsätzlich keine „Dublin-Flüchtlinge“ wieder auf, andere Länder regelmäßig auch nicht. Bei einer gescheiterten Rückführung greift wieder die Dublin-III-Verordnung. Danach geht „die Zuständigkeit auf den ersuchenden Mitgliedsstaat über“, wenn es ihm nicht gelingt, eine Überstellung nach sechs Monaten durchzusetzen. Anders ausgedrückt: Auch wenn etwa Italien für das Asylverfahren zuständig ist, bleibt der Asylsuchende in Deutschland.

Wie geht es nun weiter mit den Zurückweisungen? Es ist gut möglich, dass es weitere Urteile von Verwaltungsgerichten geben wird. Noch wahrscheinlicher ist es, dass eines dieser Gerichte direkt den Europäischen Gerichtshof anruft. Wie der EuGH urteilen wird, ist offen, bislang hat er aber jede Berufung auf den Paragraphen 72 als unzureichend eingestuft. Um zu einer dauerhaften Lösung für das nicht funktionierende Dublin-Systems zu kommen, bedarf es erheblicher Veränderungen im europäischen Recht. Die sind nicht in Sicht.



Zurückweisungen ohne Not? Migration Obwohl das Berliner Verwaltungsgericht Zurückweisungen von Asylbewerbern für rechtswidrig erklärte, hat sich an den Grenzen

[Link zum PDF-Dokument](#)

[Link zum PDF-Dokument](#)

Graphic

Eine Beamtin der Bundespolizei bei der Einreisekontrolle an der deutsch-polnischen Grenze in Frankfurt (Oder).
→Foto: Patrick Pleul/dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: SWP

Subject: EUROPÄISCHE UNION (90%); GERICHTSHÖFE (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); EUROPARECHT (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); INSPEKTIONEN (89%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (89%); POLITIK (89%); GRENZKONTROLLEN (78%); EU-REGULIERUNG (77%); JAHRESTAGE (77%); EINWANDERUNG (76%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (76%); RECHTSANWÄLTE (76%); STAATSGRENZEN (76%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); JUSTIZMINISTERIEN (67%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (66%)

Organization: EUROPEAN UNION (58%)

Industry: RECHTSANWÄLTE (76%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (93%); DUBLIN, IRLAND (90%); EU-MITGLIEDSTAATEN (93%); EUROPA (90%); DEUTSCHLAND (88%); ITALIEN (73%); POLEN (73%); FRANKREICH (58%); LUXEMBURG (58%)

Load-Date: June 12, 2025